

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 14/08/2024
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-003)

Processo: TC-014393.989.24-9.

Representante: C.C.M - Comercial Creme Marfim Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de São Vicente.

Responsáveis: Marta Florindo (Chefe do Departamento de Compras e Licitações); Kayo Felype Nachtajler Amado (Prefeito).

Assunto: Representação visando ao Exame Prévio do Edital do Pregão Eletrônico nº 28/24, Processo Administrativo nº 5834/24, certame promovido pela Prefeitura Municipal de São Vicente objetivando o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios.

Valor Estimado: R\$ 75.149.904,54 (setenta e cinco milhões cento e quarenta e nove mil novecentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Advogados: Marcelo de Farias (OAB/SP 237.861); Isabella Cardoso Adegas (OAB/SP 175.542); Duílio Rosano Júnior (OAB/SP 272.858).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. AGLUTINAÇÃO. FALHAS VERIFICADAS. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA.

1. Na formulação de especificações do objeto, a Administração deve se limitar a descrever os produtos e materiais com as qualidades mínimas necessárias para bem identificá-los, de forma a facilitar sua busca no mercado, evitando minúcias exclusivas, não padronizadas ou que não sejam comprovadamente essenciais à finalidade de sua utilização.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA**, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 28/24, Processo Administrativo nº 5834/24, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, visando o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios.

1.2. A Representante se insurge contra os seguintes aspectos do ato de convocação:

a) aglutinação de produtos de natureza distinta em um mesmo lote (alimentos que necessitam de climatização e armazenagem refrigerada (manteiga), e outros que não necessitam (atum ralado);

b) excessiva especificação na descrição de alguns produtos no termo de referência (cacau em pó, molho de tomate, arroz longo fino – agulhinha);

c) características exclusivas na descrição de alguns produtos, dificultando a busca no mercado e possível direcionamento (biscoito doce aveia com mel, biscoito doce maria integral, macarrão integral com cereais, macarrão tipo parafuso com vegetais).

1.3. Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Entre as insurgências da representação, os apontamentos sobre possíveis excessos nas especificações dos produtos forneceram indícios de inobservância ao posicionamento pacífico deste E. Tribunal sobre a matéria, razão pela qual, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 01/07/2024, foi deferida a medida cautelar de suspensão do certame e determinado o processamento da Representação como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de **10 (dez) dias à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE** para a apresentação de suas alegações e justificativas às insurgências constantes da representação, juntamente com todos os demais elementos relativos ao procedimento licitatório, inclusive cópia do Estudo Técnico Preliminar.

Na ocasião, foi solicitado que a Prefeitura esclarecesse a majoração do valor estimado do edital anterior (Edital Pregão Eletrônico nº 262/23 - R\$ 42.377.731,20), de 06/01/2024 – revogado em 11/03/2024, e o atual (Edital de Pregão Eletrônico nº 28/24 - R\$ 75.149.904,54), de 13/06/2024.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 03/07/2024.

1.5. A Municipalidade veio aos autos com documentos (evento 41).

1.6. A **Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, concluiu no sentido da **procedência** da Representação. (evento 48).

1.7. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 53) igualmente emitiu parecer no sentido da **procedência** da Representação, propondo recomendações para a Administração: (i) enviar cópia de edital cujo formato possibilite pesquisa automatizada; (ii) atender às requisições que lhe forem direcionadas, prestando todas as informações cabíveis; e (iii) rever a adoção do registro de preços.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 14/08/2024
TC-014393.989.24-9

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA**, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 28/24, Processo Administrativo nº 5834/24, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, visando o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios.

2.2. Início pelos questionamentos que envolvem excessos e exigências incomuns na descrição de alguns dos produtos que integram o objeto, com prejuízo à competitividade do certame.

Há constatação da Assessoria Técnica de que “a descrição dos produtos apontados traz especificações capazes de restringir a oferta de marcas conhecidas do mercado, seja por não possuírem o peso da embalagem exigido, informação nutricional fora das especificações, exigência de composição nutricional exata sem margem de tolerância ou ingrediente incomum para o produto”.

O Ministério Público de Contas, destaca, em sua manifestação, “com relação ao excesso de especificação e à exclusividade na descrição de parte dos produtos, vale destacar que a obrigação de oferta de gêneros alimentícios cuja composição nutricional contenha valores fixos, sem a estipulação de margem de tolerância ou previsão de marca de referência, além de restringir a disputa, pode resultar na aquisição de marca específica”.

Assim, procedentes as insurgências, a Municipalidade deve promover ampla revisão nas especificações dos itens pretendidos, para remoção do excesso de especificidade dos produtos, em consonância com o entendimento pacífico deste E. Tribunal, de que devem ser exigidas apenas as especificações mínimas necessárias para identificar o produto ou serviço, sem minúcias que não sejam padronizadas ou comprovadamente essenciais, facilitando a busca no mercado.

2.3. Também se mostra procedente a crítica direcionada à aglutinação de produtos de natureza distinta em um mesmo lote, tendo em vista que exigem condições de armazenagem, transporte e conservação distintos, a exemplo do Lote 02 que contempla ‘produtos enlatados’, que não demandam refrigeração, com ‘manteiga’, que necessita de refrigeração.

A aglutinação de itens díspares, de naturezas diversas e comercializados por empresas que atuam em diferentes segmentos de mercado, dificulta a competitividade e obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público.

Dessa forma, também neste aspecto, o edital demanda revisão, devendo a Prefeitura de São Vicente alterar a composição dos lotes para evitar a aglutinação de produtos perecíveis (manteiga) com produtos estocáveis (enlatados).

2.4. Por fim, acolho proposta do Ministério Público de Contas para que a Administração reavalie a utilização de registro de preços para o objeto em disputa, bem assim que atenda às requisições que lhe forem direcionadas e envie cópia dos documentos solicitados em formato que possibilite pesquisa automatizada.

2.5. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** da representação e, com fundamento no §3º do

artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/2021, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE** que, na hipótese de relançamento do certame, retifique o edital de modo a: 1) promover ampla revisão nas especificações dos itens pretendidos, para remoção do excesso de especificidade dos produtos, em consonância com o entendimento pacífico deste E. Tribunal, de que devem ser exigidas apenas as especificações mínimas necessárias para identificar o produto ou serviço, sem minúcias que não sejam padronizadas ou comprovadamente essenciais, facilitando a busca no mercado; 2) alterar a composição dos lotes para evitar a aglutinação de produtos perecíveis com produtos estocáveis.

Recomendo, que a Administração reavalie a utilização de registro de preços para o objeto em disputa, bem assim que atenda às requisições que lhe forem direcionadas e envie cópia dos documentos solicitados em formato que possibilite pesquisa automatizada.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro